

CAPÍTULO 2 · SESIÓN 1 DE 2

El delito

Juanjo Medina · Lorea Arenas

¿La criminología estudia el delito, o el daño?

El capítulo abre con esta pregunta. Y la deja sin cerrar, a propósito.

El debate fundacional

Tappan (1947)

Delito es lo que dice la ley penal.
Y solo cuando hay condena firme.
Sin sentencia no hay delincuente.
El jurista.

Sutherland (1949)

Definición sociológica y ampliada.
Incluye infracciones que no son
penales: administrativas, civiles.
El sociólogo.

“
no se convierte en delincuente por los insultos sociológicos a menos que la autoridad política constituida diga que lo es.

Paul Tappan, 1947

Lo que estudiamos sin que sea delito

1 Desorden de conducta

El anclaje de parte de la psicología.

2 Desviación

El anclaje de la sociología.
El delito es solo un caso.

3 Drogas

Carreras enteras sobre una conducta que en muchos países no es ilegal.

4 Prostitución

Ilegal en unos sitios, regulada en otros.

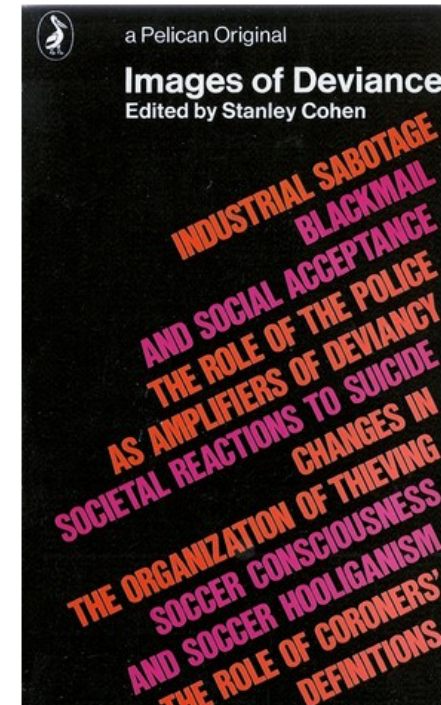
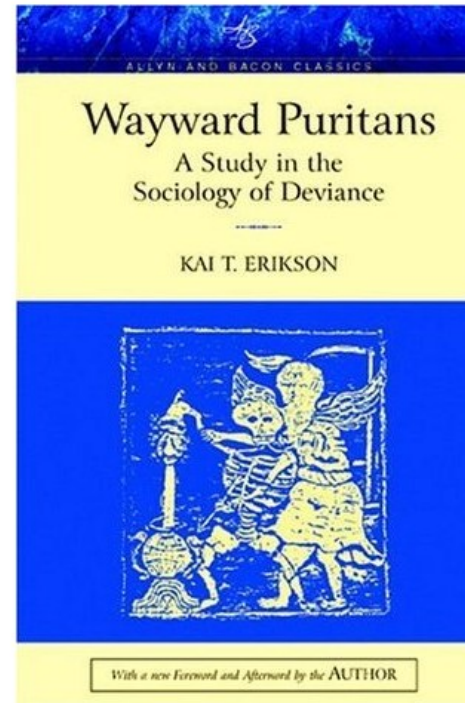
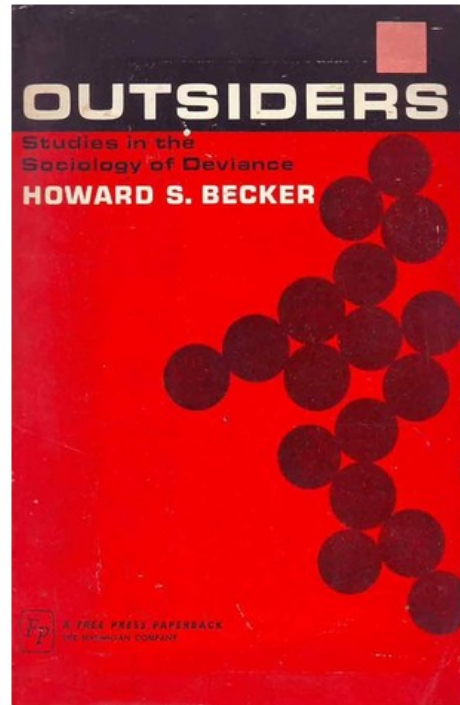
5 Administrativas

El derecho sancionador no penal, que no para de crecer.

6 Daño social

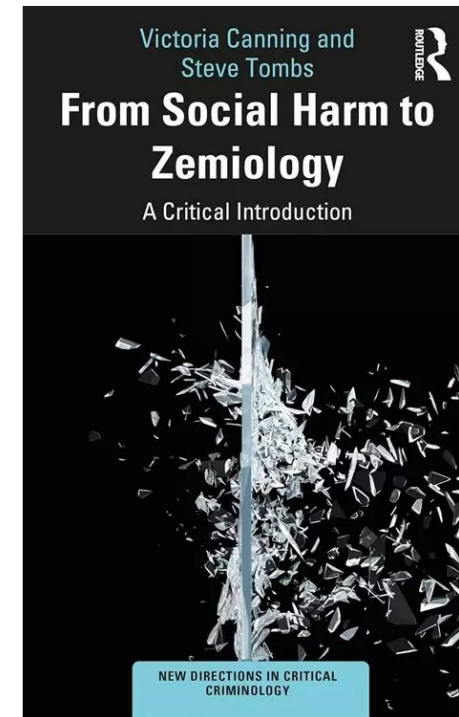
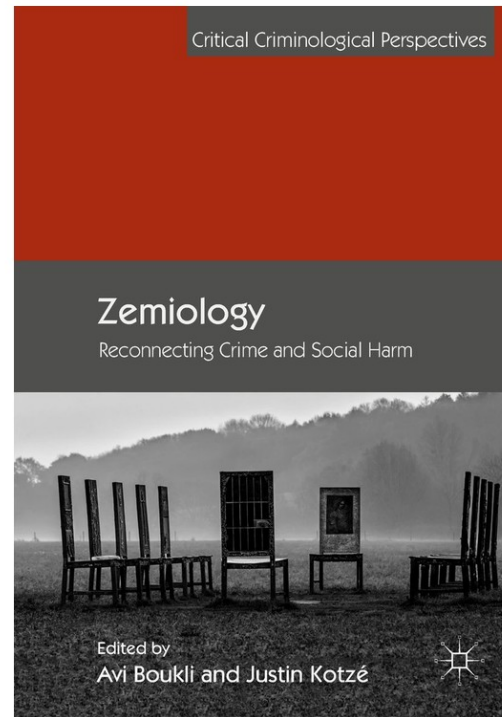
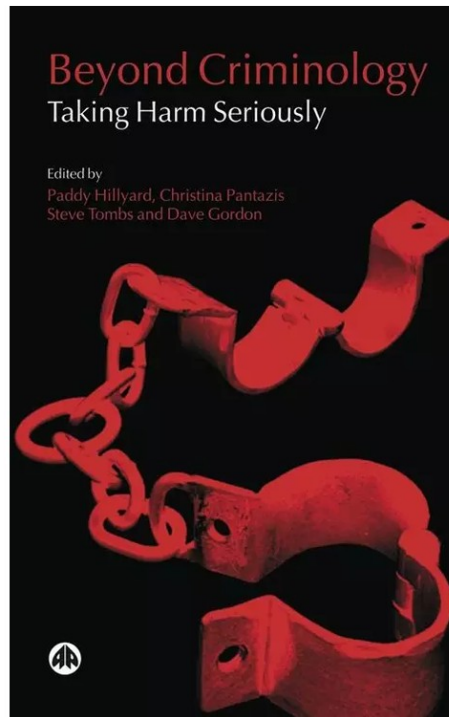
Lo que hace sufrir, sea legal o no.

El anclaje sociológico: la desviación



Becker, *Outsiders* (Free Press) · Erikson, *Wayward Puritans* (Allyn and Bacon) · Cohen (ed.), *Images of Deviance* (Pelican). Art. 32.1 LPI.

La zemiología: el daño, no el delito



Hillyard et al., *Beyond Criminology* (Pluto) · Boukli y Kotzé, *Zemiology* (Palgrave) · Canning y Tombs, *From Social Harm to Zemiology* (Routledge). Art. 32.1 LPI.

Qué se gana y qué se pierde

Si te anclas al delito

Objeto acotado y comparable.
Puedes discutir con el derecho penal.
Pero heredas los sesgos del
legislador y de la policía.

Si te anclas al daño

Ves lo que el Código Penal no ve.
Escapas del corsé legal.
Pero pierdes fronteras: ¿quién
decide qué cuenta como daño?

Típica, antijurídica, culpable y punible.

Eso es Derecho Penal, y lo daréis allí. A la criminología no le basta.

Dos salidas de criminólogo

La pragmática

«Cualquier conducta identificable que un número apreciable de gobiernos haya prohibido y a la que aplique sanciones penales.»

Felson, 2006

La universalista

«Actos de fuerza o fraude realizados en beneficio del interés propio.»

Gottfredson y Hirschi, 1990

**El delito no es solo lo que
la ley define. Es lo que el
sistema efectivamente persigue.**

Zedner, 2011

1 %

de los robos en vivienda
acaba en condena

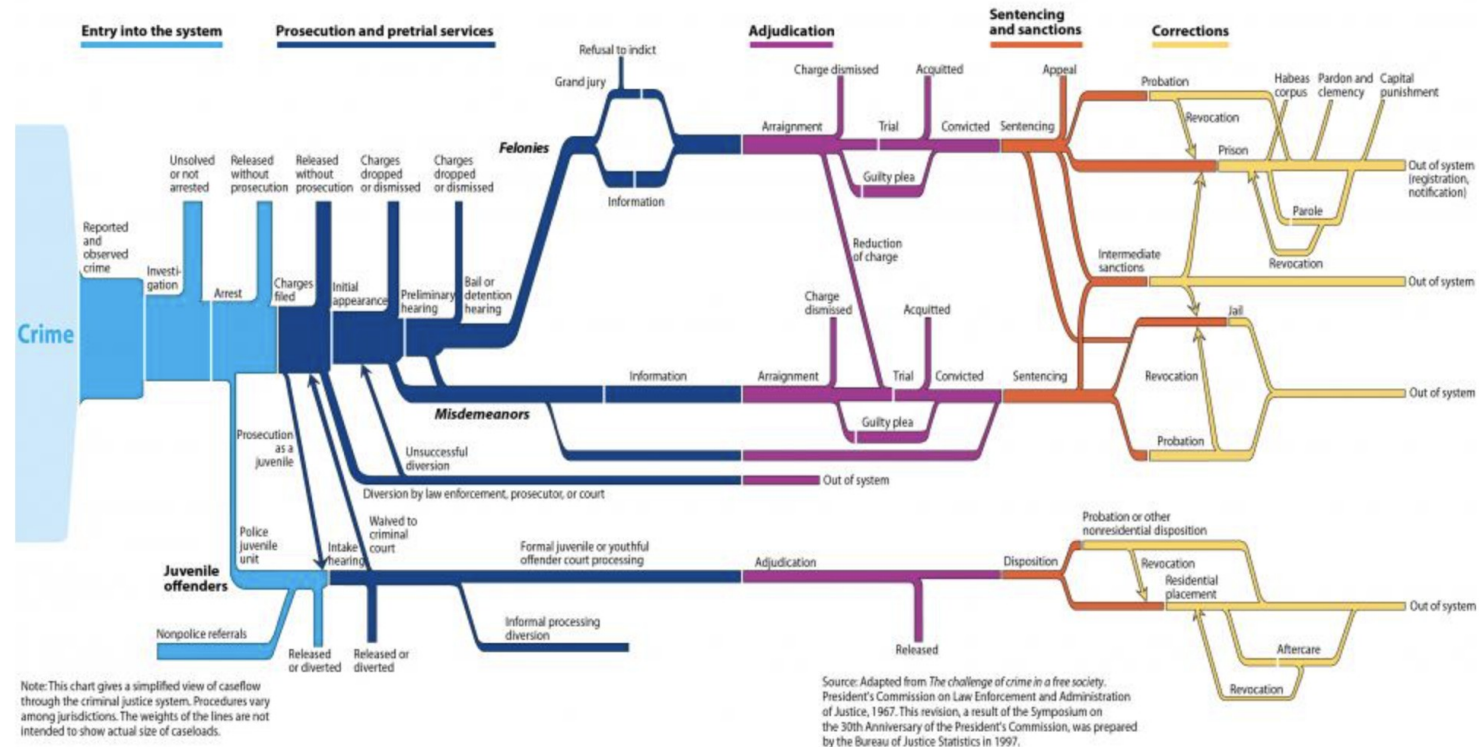
De 3,3 millones estimados en EE. UU. en 2016, la mitad se denunció y uno de cada diez terminó en detención. Con drogas, la probabilidad es aún menor.

El embudo del sistema penal

Fijaos solo en las flechas que se van por arriba y por abajo: son los casos que salen del sistema en cada fase.

Criminal Justice System Flowchart

What is the sequence of events in the criminal justice system?



Tres preguntas sobre el delito

1

Cómo se define

Qué procesos e intereses guían la criminalización y la descriminalización.

2

Cómo se responde

Qué hacen en la práctica policía, fiscales, jueces y prisiones. Y por qué.

3

Qué ocurre

Qué delitos se cometen, cuándo, dónde, cómo y por qué.

La falacia del drama.

Los delitos más publicitados están muy alejados de la vida real.

“*El asesinato tiene dos características fundamentales: una pistola demasiado cerca y un hospital demasiado lejos.*”

Marcus Felson

El retrato del delito común

Gottfredson y Hirschi, 1990.

1 Trivial

Pocas pérdidas
y menos ganancias.

2 Sin esfuerzo

Poca preparación,
planificación o habilidad.

3 Predecible

Distribución espacial
y temporal muy regular.

4 Sin rastro

Deja pocas consecuencias
duraderas.

5 Fallido

A menudo ni produce
el resultado buscado.

6 No denunciado

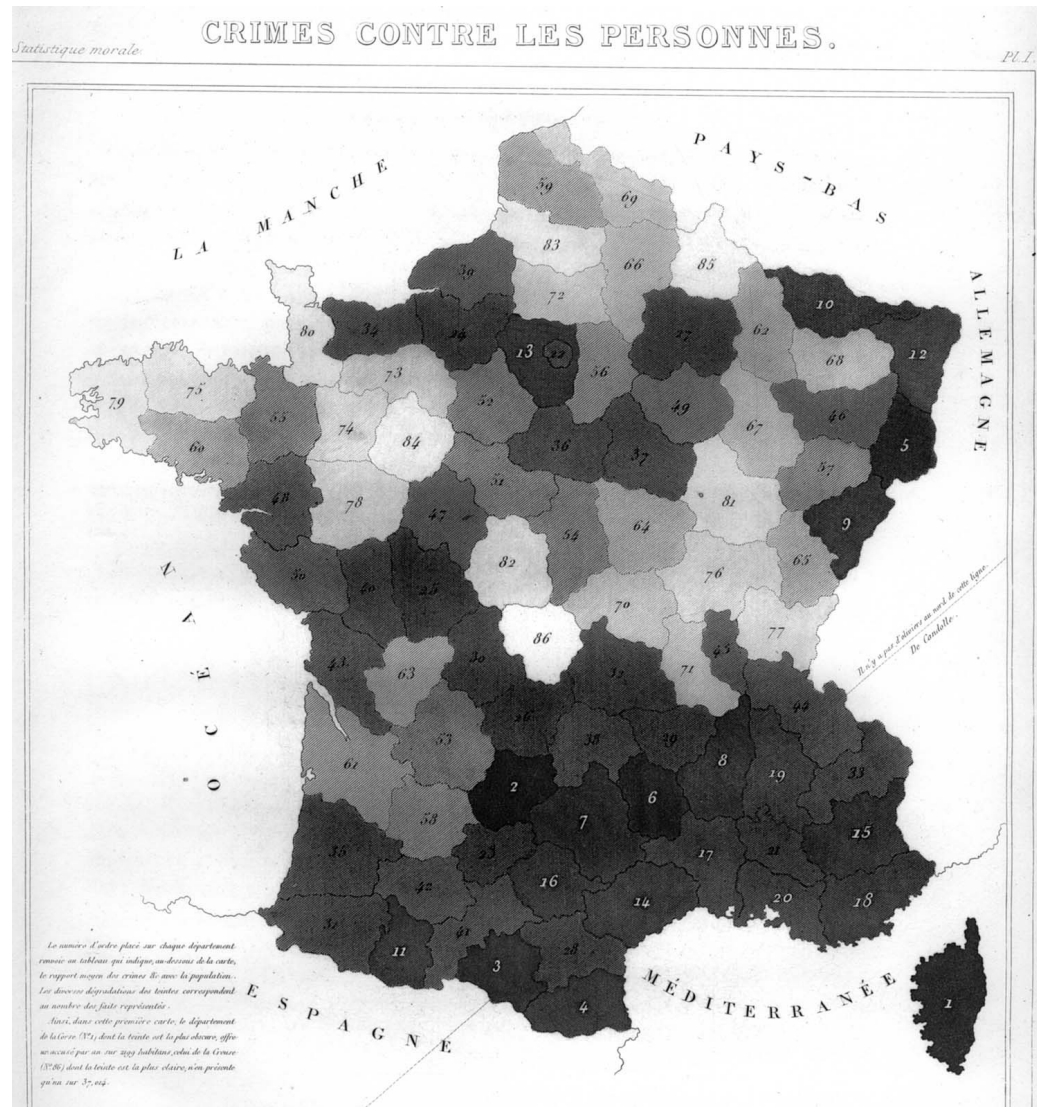
Casi la mitad: la víctima
no lo vio importante.

¿De qué delito estamos hablando?

Todo lo anterior describe la delincuencia común. La de quien tiene poco poder.

1833: alguien dibuja el delito en un mapa.

Y descubre que no se reparte al azar.



El mapa de Guerry, 1833

Cuanto más oscuro, más delitos contra las personas. El sur, más pobre, sale oscuro; el norte rico e industrializado, claro. Con los delitos contra la propiedad pasa justo al revés.

André-Michel Guerry, Carte de France des crimes contre les personnes, en *Essai sur la statistique morale de la France*, París, 1833. Dominio público, vía Wikimedia Commons.

La ley de la concentración espacial.

Unas pocas calles concentran una parte desproporcionada del delito. En todas partes.

La escala se ha ido encogiendo

1 La región

Guerry, siglo XIX.
Departamentos de Francia.

2 El barrio

Escuela de Chicago.
Lo veréis en teorías.

3 La calle

Hoy: segmentos, cruces,
direcciones concretas.

«Cuándo» son tres preguntas distintas

1 Ciclos cortos

Hora y día de la semana.
Lo explica el horario social.

2 Estacionales

Meses del año.
Clima y rutinas.

3 Tendencias

Décadas y siglos.
Datos frágiles, otra liga.

×7

entre el momento más tranquilo
y el más intenso de la semana

Madrugada del martes frente a tarde del
viernes, sobre 220.000 delitos denunciados
en Ciudad de México. Prieto Curiel, 2023.

Por qué: las actividades rutinarias

Cohen y Felson, 1979. Para que haya delito tienen que coincidir tres cosas.

1

Alguien dispuesto

La teoría lo da por supuesto y no pregunta por qué.

2

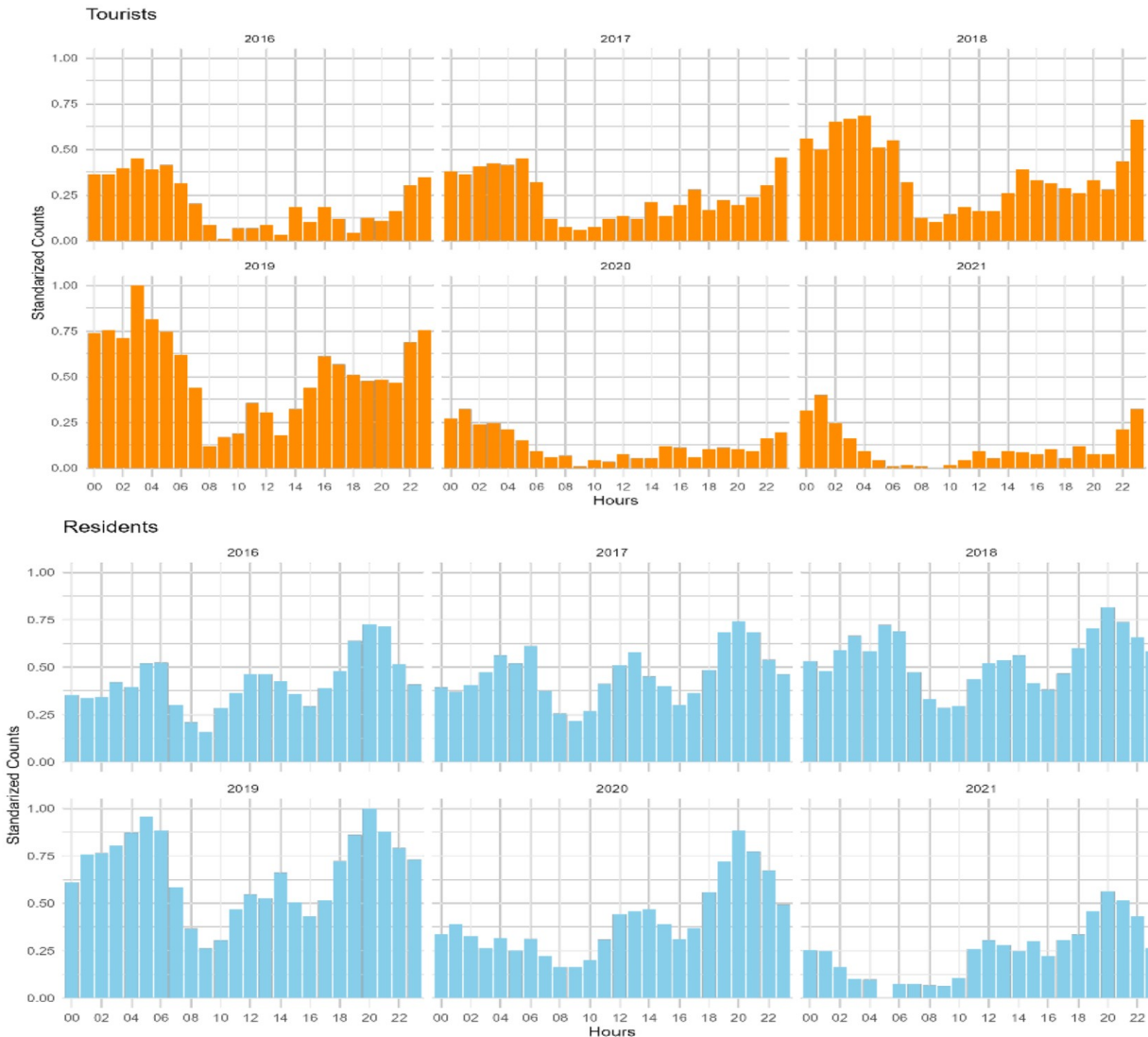
Un objetivo adecuado

Valor, inercia, visibilidad y acceso.

3

Nadie que lo impida

Un guardián capaz. Casi siempre un vecino, no un policía.



No roban a la misma hora a todo el mundo

Arriba, turistas: pico de madrugada.

Abajo, residentes: pico de tarde-noche y un repunte a la hora de comer que los turistas no tienen.

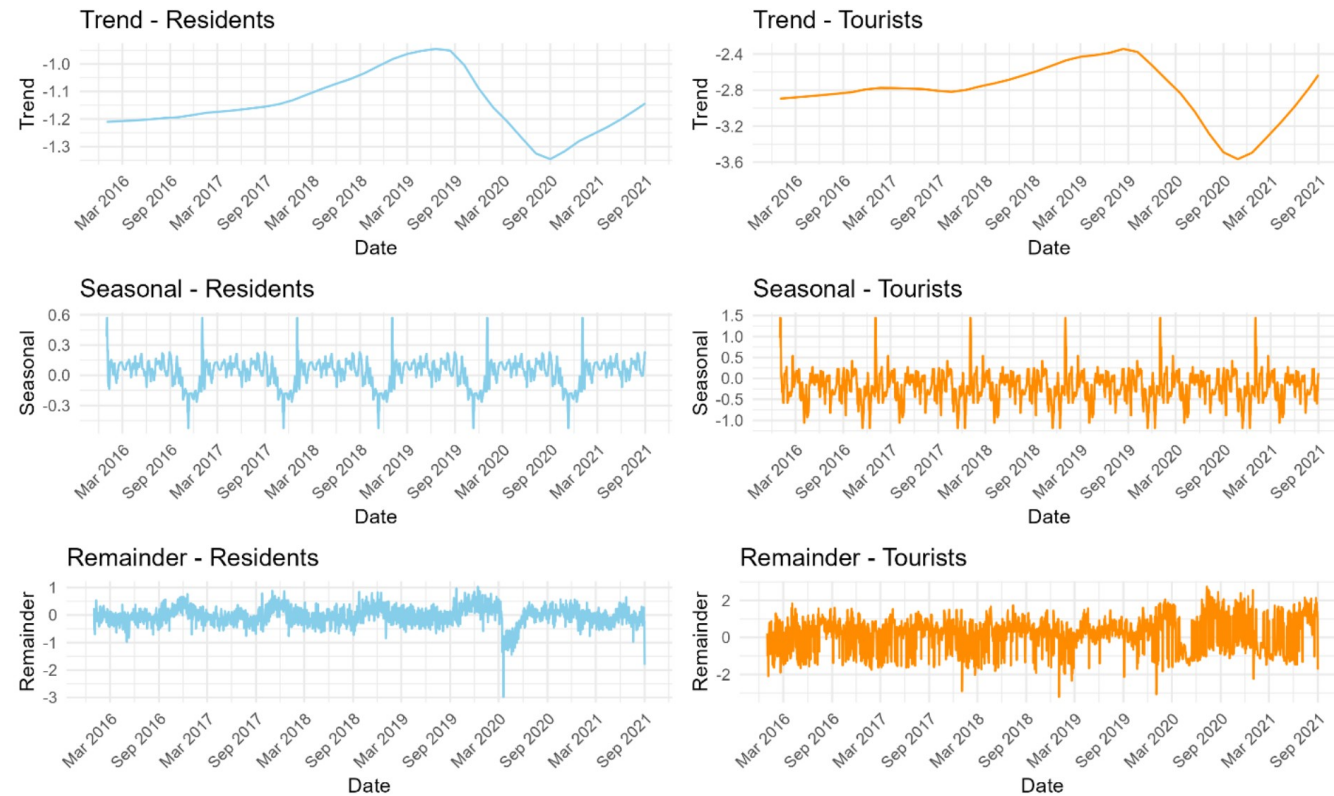
Robos denunciados en Barcelona, 2016-2021. Elaboración propia a partir de Trinidad et al., 2024.

En cuanto desagregas, la regularidad se deshace.

Por tipo de delito, por tipo de víctima, por ciudad. Es el aviso del capítulo.

Estacionalidad: existe, pero es modesta

La fila del medio es el componente estacional. Compárese con la de abajo, el residuo: la parte irregular varía más.

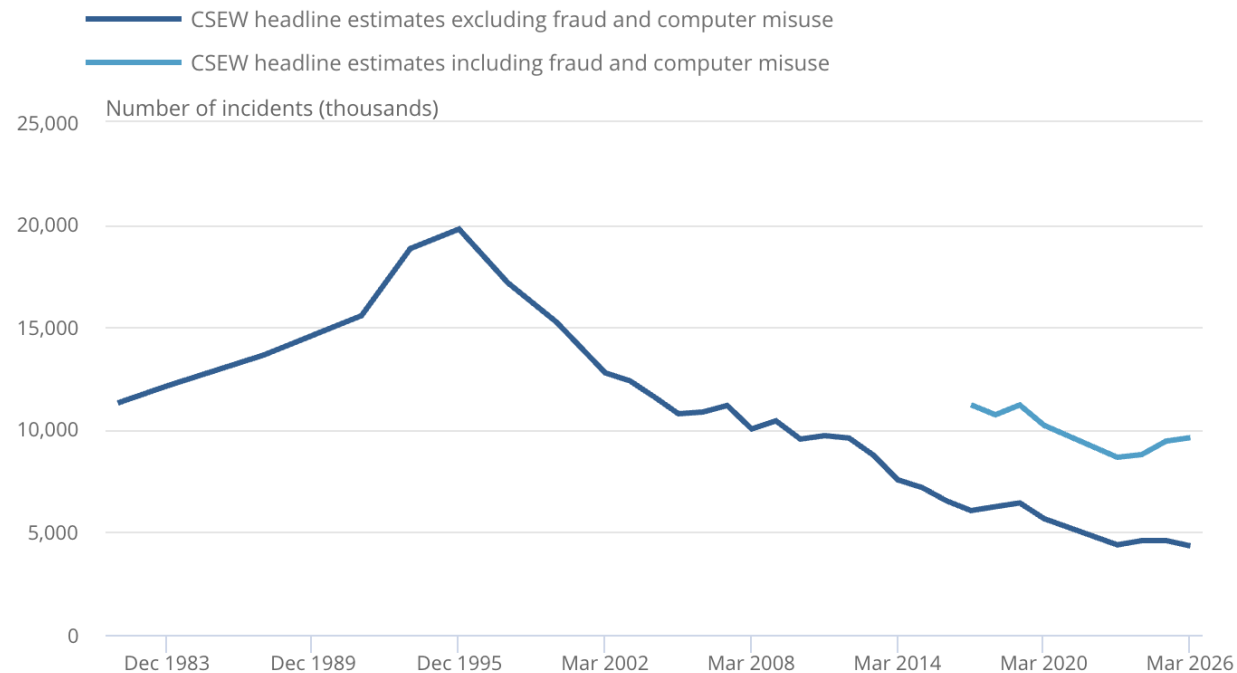


Descomposición de las series diarias de robos en Barcelona. Elaboración propia a partir de Trinidad et al., 2024. Ojo: las escalas verticales no son comunes.

La caída del delito

La línea oscura cae desde 1995. La clara, que incluye fraude y delitos informáticos, no existía antes de 2016: al contarlos, el total se duplica.

Annual estimates, England and Wales



Crime in England and Wales, Office for National Statistics. Open Government Licence v3.0.

La hipótesis de la seguridad.

Cierre centralizado e inmovilizadores: el robo de vehículos cayó dos tercios en el Reino Unido.

¿Delito o daño social?

- 1 Grupos pequeños. A cada uno, cinco casos en el límite del campo.
- 2 ¿Cuáles estudiaría Tappan? ¿Cuáles Sutherland? ¿Cuáles solo la zemiología?
- 3 ¿Cuál de los cinco os incomoda más dejar fuera? Y ¿por qué está fuera?

Hoy hemos mirado el delito desde arriba.

Mapas, series, agregados. El próximo día, desde dentro: cómo y por qué.

CAPÍTULO 2 · SESIÓN 2 DE 2

El delito por dentro

Juanjo Medina · Lorea Arenas

Un mapa no explica una pelea.

De lo agregado a la situación concreta.

El homicidio como una discusión que salió mal.

Luckenbill, 1977: la transacción situada.

Qué escala un conflicto

Tedeschi y Felson: la coerción como conducta orientada a objetivos, no como arretrato.

1 Obtener algo

Bienes, servicios, seguridad.
Influir sobre el otro.

2 Hacer justicia

Atribuir culpa, sentir ira,
querer castigar la ofensa.

3 Defender la identidad

No parecer débil.
Sostener una imagen.

4 El ataque a la cara

Insultos y críticas disparan
espirales de conflicto.

5 El alcohol

Deteriora el control cognitivo
y sube la propensión al riesgo.

6 El público

Puede disuadir... o azuzar.
Sube lo que hay en juego.

Dónde está la explicación

En la persona

Rasgos estables de personalidad.

Quien delinque «es así».

La explicación viaja con el sujeto de una situación a otra.

En la situación

Señales del entorno inmediato.

Las mismas personas hacen cosas distintas en sitios distintos.

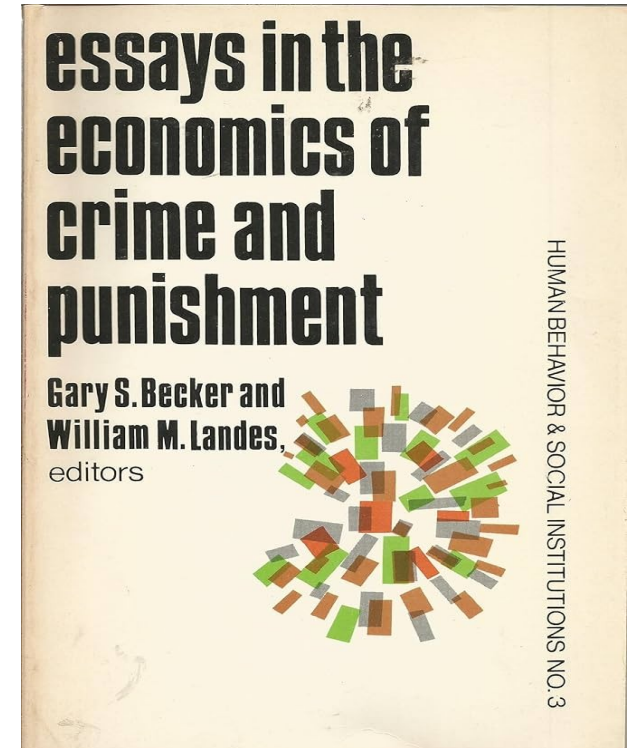
Horney, 2006, siguiendo a Mischel.

¿Y si delinquir fuese una decisión?

La tradición más vieja de la criminología. Y la que más ha tenido que rectificar.

“
*Se comete el delito si la recompensa
esperada es mayor que la alternativa legal.*

Gary Becker, 1968 · Crime and Punishment: An Economic Approach



*Becker y Landes (eds.), Essays in the
Economics of Crime and Punishment, 1974*

Por dónde hace agua

1 Racionalidad perfecta

Supone información completa y cálculo preciso.

2 Neutralidad al riesgo

No contempla aversión ni propensión al riesgo.

3 Miopía temporal

Descontamos mucho el futuro: la sanción lejana disuade poco.

4 Desigualdad

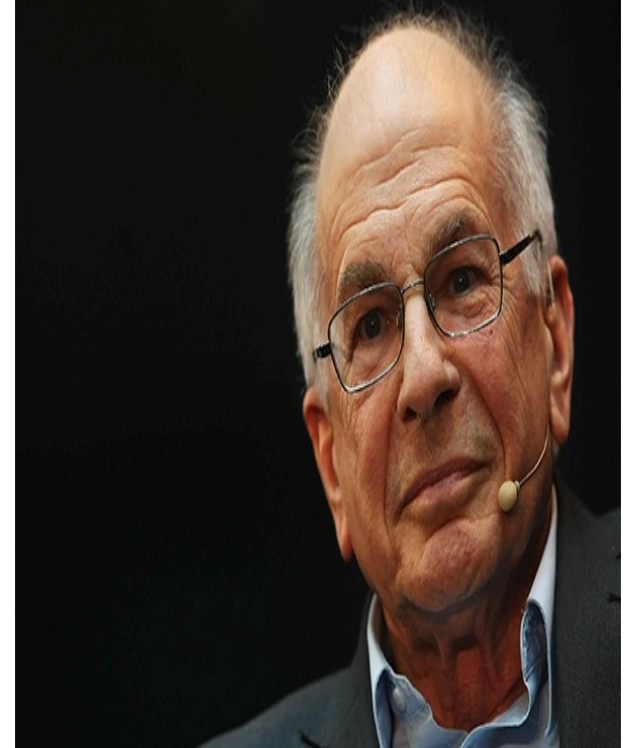
Trata el delito como elección individual y deja lo social en segundo plano.

“*Actúan con intención y propósito, pero su racionalidad está limitada por la información, la presión del momento y los sesgos.*”

Cornish y Clarke, 1986 · The Reasoning Criminal

“
El Sistema 1 domina la mayoría de las decisiones cotidianas. El Sistema 2 solo interviene cuando hace falta esfuerzo.

Daniel Kahneman, 2011 · Pensar rápido, pensar despacio



Daniel Kahneman (1934-2024)

Los dos sistemas

Sistema 1

Rápido, automático, intuitivo.

Heurísticas y emociones.

Sin esfuerzo consciente.

Peleas, hurtos oportunistas.

Sistema 2

Lento, deliberativo, analítico.

Cálculo y anticipación.

Cuesta esfuerzo.

Fraude financiero, corrupción.

**Incluso los delitos planificados
se cometen a menudo
en piloto automático.**

Los dos sistemas no funcionan por separado.

Qué sabemos de cómo deciden

Bernasco, 2017.

1

Racionalidad limitada

Información escasa, poco tiempo, atajos mentales, sesgo del presente.

2

Situación

Muchos delitos son oportunistas: un coche sin cerrar.

3

Sesgos

Exceso de confianza en no ser detectado. Optimismo irreal.

4

Aprendizaje

Mejoran con la experiencia, pero solo en su ámbito.

5

Diferencias

Impulsividad, sustancias, autocontrol, salud mental.

6

Lo social

Group think, reputación, estatus dentro de la red.

Se transgrede también por lo que se siente.

Ni por cálculo, ni por déficit. Por la emoción, o por lo que uno quiere ser ante los demás.

“
La criminología ha buscado defectos psicológicos y entornos sociales, y ha descuartado las atracciones positivas, a menudo maravillosas, de la experiencia vivida de la criminalidad.

Jack Katz, 1988 · Seductions of Crime

Las seducciones del delito

1 Humillación y rabia

El «sacrificio justiciero»: convertir la humillación en rabia defendible.

2 Emociones furtivas

Hurto, vandalismo. El subidón no viene del botín, viene de jugar con las apariencias.

3 Pavor y crueldad

El «malote»: cultivar un aura de amenaza e imponer su significado.

4 Suspense y dureza

El atracador que ha de sostener una indiferencia a las consecuencias.

5 Vértigo

Oscilar entre el juego con lo desviado y la vergüenza paranoica de conformarse.

El delito como vehículo de significado.

Criminología cultural: importa menos lo que se obtiene que lo que el acto comunica.

Edgework.

Ir al borde que separa el orden del caos, el control de la catástrofe. Y volver.



**Elegí no elegir
la vida. Elegí
otra cosa.**

Foto: Charles Puaud / Unsplash.



¿Quién decide qué consumo es delito?

La tesis de la normalización: Parker, Aldridge y Measham.

El ocio también hace daño.

Ocio desviado: la noche, la fiesta y el turismo vendidos como experiencia.

Entre la decisión y el resultado median muchos pasos.

Los guiones del delito (crime scripts). Cornish, 1994.

Un guion: el tráfico de reptiles

Arenas, 2024. Cada paso admite una medida de prevención distinta.

1 Encontrar comprador

Antes de mover nada
hay que tener salida.

2 Viajar al origen

Y elegir el país
del que sacarlo.

3 Elegir aeropuerto

Con controles débiles.

4 Documentar

Papeles falsos
o preparar el escondite.

5 Pasar el control

El único paso que
normalmente vigilamos.

6 Entregar el animal

Y cobrar.

Construid un guion

- 1 Grupos pequeños. A cada uno, un delito concreto y cotidiano.
- 2 Escribid los pasos: antes, durante y después. Con sus recursos y actores.
- 3 Elegid el paso donde intervendríais. ¿Por qué ese y no el del momento del delito?

**Ninguna de estas
explicaciones basta sola.**

El delito tiene cálculo, situación y sentido. Y es un proceso, no un acto.